

충남대학교병원

경정계 · ◆◇요구

제 목 ○○학회 참석 관련 금품 수수 등

관계부서 △△병원 ☆☆의학과

내 용

1. 사건 개요

△△병원 ☆☆의학과 소속 직원 9명은 보수교육 이수 등을 위해 2022.4.30. ~ 5.1. 기간 ○○ ●●●●● 컨벤션센터에서 개최된 “대한☆☆ ○○학회 춘계학술대회”(이하 “학회”라 함)에 참석하였으며, 그 과정에서 (주)▽▽■과(이하 “업체”라 함) 직원 A 부장이 동행하였다.

2. 관계법령 및 판단근거

「충남대학교병원 임·직원 행동강령」 제22조(금품 등의 수수 금지) 제1항 및 제2항에 따르면 임직원은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되며, 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다.

또한, 「같은 규정」 제33조(수수 금지 금품 등의 신고 및 처리) 제1항에 따르면 임직원은 자신이 수수 금지 금품 등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 경우 병원장에게 지체없이 신고하여야 한다.

따라서, 병원 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니되며, 자신이 수수 금지 금품 등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 경우 병원장에게 지체없이 신고하여 부패방

지 및 청렴한 공직풍토 조성을 위해 노력하여야 한다.

3. 학회 참석 과정의 문제점

△△병원 ☆☆의학과 ○○○의료기술실장 갑(★★3급)은 2022.4.30.~5.1. 기간 ○○ ●●●●●● 컨벤션센터에서 개최된 학회 참석과 관련하여 ☆☆의학과 소속 직원들 중 경력이 적은 직원들에게 경험을 쌓아주고자 을 및 병과 함께 상대적으로 많은 회비를 부담하기로 계획하고 직원별 부담금액을 다음 【표1】과 같이 정하여 1박 2일 학회 참석 일정을 주도하였다.

【표1】 ○○학회 참석자 현황 및 회비 부담금액

소속	직위	성명	직급	분담금액	비고

※ 출처 : 관련자 문답서를 토대로 재구성

한편, 갑은 일정을 준비하면서 참석 전 병원에 내원한 업체 직원 A과 학회 관련 이야기를 하게 되었고 해당 학회에 A이 동행하기로 하였는데 그 과정에서 A은 ☆☆의학과 직원들의 숙소 예약 및 학회 장소까지 본인 차량에 ☆☆의학과 직원 일부가 함께 탑승하여 왕복하였다.

또한, 학회 당일 저녁 및 아침 식사를 함께하면서 식사비용을 결제하는 등 해당 학회 일정 전반을 ☆☆의학과 직원들과 함께하였는데 일정별 지출 비용 등은 다음 【표2】와 같다.

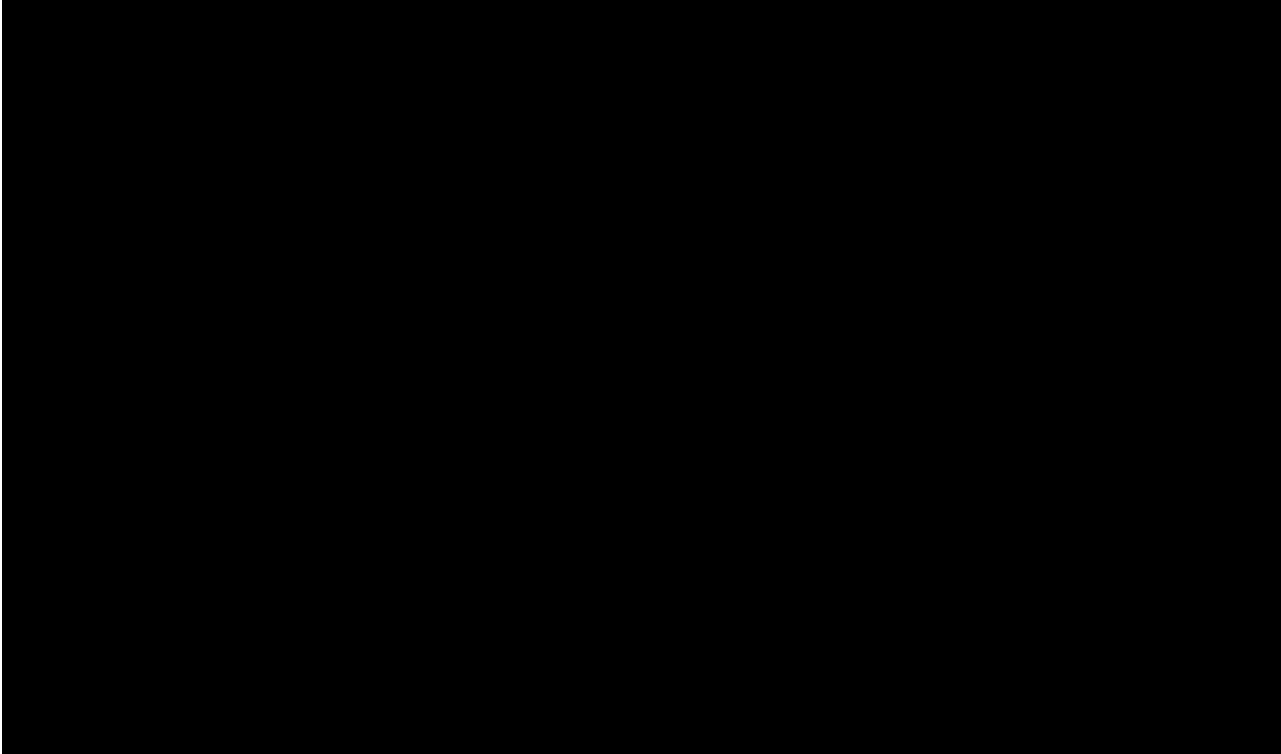
【표2】 ○○ ◎◎ 학회 일정 관련 지출 내역

구분	사용장소	사용금액	결제자	비고

※ 출처 : 관련자 문답서를 토대로 재구성

--	--	--	--	--

- 1) 본인 차량을 제공한 정에게 10만원 지급(실제로는 회비를 내지 않고 5만원 지급)
- 2) 휴게소 비용은 정, 기, 무, 경, 신, 임이 각 5만원씩 회비를 낸 금액에서 지급
- 3) 휴게소 비용은 정, 기, 무, 경, 신, 임이 각 5만원씩 회비를 낸 금액에서 지급



5. 관련자 주장 및 판단

갑은 위 사실을 인정하면서도 부적절하게 업체 직원과 학회 일정을 같이 하게 되어 오해의 빌미를 제공한 것은 맞지만, 숙소의 경우 A이 예약 가능한 곳이 있다고 하여 부탁하게 된 것이며, 학회 당일 하행 길에 그 비용을 현금으로 지급하였고 차량의 경우 학회에 같이 참석하는 길이었기에 함께 탑승한 것이었을 뿐 큰 문제라고 생각하지 못하였다고 하였다.

또한, 저녁식사의 경우, A이 식사 중에 먼저 결제를 하였기에 그 사실을 뒤늦게 알고 그 비용을 지급하였고, 학회 일정 중에 A은 따로 회비를 낸 것이 없었던 바, 사회통념상 아침식사 비용을 결제한 것이라고 생각했다면서 부당하게 향응을 받은 사실이 없음을 주장하며 억울함을 호소하였다.

그러나, 「충남대학교병원 임·직원 행동강령」 제22조에 의거 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원 이하의 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니되는 바, 직무관련자인 업체 직원에게 숙소 예약 및 교통편의를 받은 점 저녁 및 아침 식사 비용을 업체 직원이 일부 또는 전부 결제하였다는 점, 숙박비 및 저녁식사 비용을 업체직원이 선(先) 결제하여, 이후 그에 상응하는 금액을 지급하였다고 주장하나 진술 외 이를 객관적으로 입증할 증거가 없다는 점을 고려할 때 이와 같은 주장은 받아들이기 어렵다.

다만, 해당 학회 참석 목적 및 학회 참석을 위해 사전 계획을 통해 본인을 포함 상급자 3명이 상대적으로 많은 금액을 부담하고 그 외 참석자 6명에게는 적은 금액을 부담하게 하여 경비를 마련한 점 등은 업체 직원에게 부당한 향응 등을 받고자 하는 고의성은 없었던 것으로 사료된다.

병은 업체 직원이 동행한다는 사실을 당일에 알게 되었으나, 이런 문제가 발생할 것이라고 예상하지 못하였다고 하면서도 결과적으로 업체 직원과 학회에 동행한 것이 부적절한 행동이었음을 인정하였다.

6. 징계요구 양정

2022.4.30. ~ 5.1. 기간 ○○ ●●●●● 컨벤션센터에서 개최된 학회참석과 관련하여 직무관련자인 업체 직원 A과 동행하기로 결정하여 숙소 예약 및 교통편의와 당일 저녁 및 익일 아침 식사를 일부 또는 전부를 제공 받거나 받게 한 갑의 행위는 「충남대학교병원 임직원 행동강령」 제22조(금품 등의 수수 금지) 및 「청렴행동수칙 운영지침」 제3조(청렴행동수칙)를 위반한 것으로 「인사규정」 제69조(징계의 양정) 기준 별표 5의3 비위유형 1. 위법·부당한 처분과 직접적인 관계없이 금품·향응 등 재산상 이익을 직무관련자 또는 직무관련임직원으로부터 받거나 직무관련임직원에게 제공한 경우이고 금품·향응 등 재산상 이익 100만원 미만 수동에 해당한다.

을, 병, 정, 무, 기, 경, 신, 임의 해당 학회 참석 과정에서 숙소 예약 및 교통편의와 당일 저녁 및 익일 아침 식사를 일부 또는 전부를 제공받은 행위는 「충남대학교병원 임직원 행동강령」 제22조(금품 등의 수수 금지) 및 「청렴행동수칙 운영지침」 제3조(청렴행동수칙)를 위반에 해당하나, 업체 직원 A이 해당 학회에 동행한다는 사실을 사전에 알지 못하였고 숙박 및 식사비용 등도 회비를 사전에 각출하였기에 학회 일정 중 업체 직원에게 향응 등을 제공받았을 것이라고 생각할 수 없었다는 것이 참작되는 바, 이에 ‘◆◇’ 조치하여 앞으로 관련 규정 등을 준수할 수 있도록 해야 한다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

- ① 앞으로 유사사태가 발생되지 않도록 만전을 기하여 주시기 바라며, 위 비위행위자 갑에게는 「인사규정」의 징계절차에 따라 징계처분 하시고, **(경징계)**
- ② 수동적으로 본 행위(학회 참석)에 관여한 관계자에게는 **◆◇** 조치하시기 바랍니다.
(◆◇)

[관련자 : △△병원 ☆☆의학과		실장	★★ 3급	갑	경징계(◇◇)
		팀장	★★ 4급	을	◆◇
		담당	★★ 3급	병	◆◇
		담당	★★ 5급	정	◆◇
		담당	★★ 5급	무	◆◇
		담당	★★ 5-1급	기	◆◇
		담당	★★ 5-1급	경	◆◇
		담당	★★ 5-1급	신	◆◇
		담당	★★ 5-1급	임	◆◇]